



PUTUSAN
Nomor 4296 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JOELIANNA RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor 261 B, RT 007, RW 001, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
 2. **SETYABUDI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari B.25, RT 006, RW 007, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada V. P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum V. P. Heru Prasetyo, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cinde Barat II, Nomor 2, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
2. **JOELIANNI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Sukoreno Nomor 29, RT 005, RW 004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
3. **JOEWONO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 34, Bareng, RT 001, RW 002, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Provinsi Jawa Tengah,

4. **JOENOS RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 160, RT 003, RW 005, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,

5. **JOELIANTI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,

6. **JOEMINTO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Honggowongso 25, RT 003, RW 006, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,

7. **JOEWONO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,

Ketujuhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Song Sip, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015 dan telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959, seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Ukur tanggal 20 Mei 2003, Nomor 191/Kemlayan/2003, dengan pemegang hak atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Slamet Riyadi;
Sebelah Timur : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Selatan : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Barat : Milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959, seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Ukur tanggal 20 Mei 2003 Nomor 191/Kemlayan/2003, dengan pemegang hak atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Slamet Riyadi;
Sebelah Timur : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Selatan : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Barat : Milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;
Merupakan harta warisan dari almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Joeniarta

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Chiendra Rahardjo adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat I memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 2) Penggugat II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 3) Penggugat III memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 4) Penggugat IV memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 5) Penggugat V memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 6) Penggugat VI memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 7) Penggugat VII memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 8) Tergugat I memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
- 9) Tergugat II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa;
6. Menetapkan bila pembagian waris dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959, seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Ukur tanggal 20 Mei 2003 Nomor 191/Kemlayan/2003, dengan pemegang hak atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Slamet Riyadi;
Sebelah Timur : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Selatan : Milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Barat : Milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;
diilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraaad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 30 Januari 2025, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015 dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan, atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003, tanggal 20 Mei 2003, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;
Sebelah Timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;
3. Menetapkan ahli waris Joeniarta Chiendra Rahardja adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;
Sebelah Timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



merupakan harta warisan dari Joeniarta Chiendra Rahardjo;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Joeniarta Chiendra Rahardja adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat I memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 2) Penggugat II memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 3) Penggugat III memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 4) Penggugat IV memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 5) Penggugat V memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 6) Penggugat VI memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian dari objek sengketa;
- 7) Penggugat VII memperoleh (satu per sembilan) $\frac{1}{9}$ bagian dari objek sengketa;
- 8) Tergugat I memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian objek sengketa;
- 9) Tergugat II memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian objek sengketa;

6. Menetapkan apabila pembagian menurut keadaan fisik sukar diwujudkan, maka harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan, atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003, tanggal 20 Mei 2003, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;

Sebelah Timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;

Sebelah Selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;

dilelang melalui pelelangan umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut diatas;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG, tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 17/Pdt.Kas/2025/PN Skt *juncto* Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 162/PDT/2025/PT SMG;
3. Menetapkan masing-masing ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan masing-masing 1/9 bagian;
4. Menetapkan bahwa tanah beserta bangunan dg sertifikat Hak Milik Nomor 959, seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Tanggal 20 Mei 2003, Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



191/Kemlayan/2003, atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo yg terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Slamet Riyadi;

Sebelah Timur : Milik PT Sritex;

Sebelah Selatan : Milik PT Sritex;

Sebelah Barat : Bu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;

Dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi rata oleh 9 ahli waris yg sah;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015 dengan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan, atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003, tanggal 20 Mei 2003, yang

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dengan meninggalnya Joeniarta Chiendra Rahardjo, maka pewarisan terhadap harta peninggalannya menjadi terbuka, sehingga tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan, atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo tersebut dinyatakan sebagai harta warisan dari Joeniarta Chiendra Rahardjo;
- Bahwa sebagai ahli waris dari Joeniarta Chiendra Rahardjo adalah kesembilan saudara kandungnya yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian ditetapkan ahli waris Joeniarta Chiendra Rahardjo adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebagai ahli waris, maka Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta warisan dari Joeniarta Chiendra Rahardjo;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah 9 (sembilan) anak yang berasal atau dilahirkan dari perkawinan yang sama yakni antara Landiarto Rahardjo dengan Tuti Sumarni, sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat berhak memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Joeniarta Chiendra Rahardjo yakni masing-masing memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian;
- Bahwa dalam pembagian harta warisan tersebut apabila pembagian menurut keadaan fisik sukar diwujudkan, maka harta warisan tersebut dilelang melalui pelelangan umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JOELIANNA RAHARDJO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JOELIANNA RAHARDJO** dan **2. SETYABUDI RAHARDJO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025